



Resolución Directoral N° 000017282026

Tocache, **12 5 MAYO 2026**

VISTO, el Memorando N° 0553-2026-GRSM/DRE UGELT/D, de fecha 15 de mayo de 2026, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el expediente N° 00015-2024-0-2209-JR-LA-01; a favor de **EDITH MELGAREJO DOMINGUEZ** con DNI. N° 06207026, y demás documentos adjuntos, con un total de Ciento treinta y dos (132) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y los programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, por mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° 00015-2024-0-2209-JR-LA-01, contenida en la Resolución Judicial N° 04 de fecha 11 de octubre del 2024, emitido por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, resuelve: declarar **FUNDADA** la demanda interpuesta por la demandante; **EDITH MELGAREJO DOMINGUEZ**, contra la Unidad de Gestión Educativa local de Tocache y otros, **ORDENO** que la entidad demandada Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emita nueva resolución administrativa, **DISPONIENDO el REINTEGRO** de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra, en calidad de docente nombrada actualmente cesada, desde el 21 de mayo de 1990 [fecha en que se encontraba aún vigente la Lev N° 25212) hasta 25 de noviembre del 2012 [fecha en que se publicó Ley N° 29944 — "Ley de Reforma





Resolución Directoral N° 000017282026

Que, con Nota informativa N° 0094-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ de fecha 27 de agosto 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° 00015-2024-0-2209-JR-LA-01, en observancia del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Que, precisando el cumplimiento del mandato judicial contenido en la Resolución N° nueve (09) de fecha 3 de abril del 2025 la Corte Superior de Justicia de San Martín – Juzgado Civil Sede Tocache REQUIERE que se cumpla con lo ejecutoriado emitiendo nueva resolución administrativa y cumplimiento del acto administrativo del periodo comprendido desde el **21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012**; para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, la oficina de Planilla y el Equipo de Cálculos deudas Sociales de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, remite la hoja de cálculo del beneficio otorgado en el informe N° 039-2026- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, de fecha 11 de mayo 2025, el cual asciende el monto de los devengados la suma de **Sesenta y dos mil trescientos noventa y dos Con 85/100 Soles (S/ 62,392.85)**, e interés legal el monto de **Treinta y siete mil ochenta y dos con 12/100 soles (S/ 37,082.12)**, asciendo un total de **Noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro con 97/100 soles (S/ 99,474.97)**, los cuales han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor desde el mes de mayo 1990, dentro del periodo de la vigencia de la Ley N° 24029, modificatoria de la Ley N° 25212, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, el Informe Escalafonario, planilla de pagos según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Es preciso indicar referente a la resolución de sentencia N° 04 del 11 de octubre del 2024, en el considerando **DECIMO QUINTO**, sobre el pago de los intereses legales, corresponde precisar que la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 5715-2013-Junín, fundamento sétimo señala: "A mayor abundamiento de razones esta Suprema Sala ha fijado como doctrina jurisprudencial que el no pago oportuno o diminuto de una pensión general el pago de intereses legales bajo los alcances del artículo 1242º y siguientes del Código Civil; criterio jurisprudencial que debe ser extendido para el ámbito de las relaciones contractuales de los trabajadores del sector público, desde que este Supremo Tribunal también ha precisado reiteradamente que las acreencias del Estado no devengan intereses bajo el





Resolución Directoral N° 000017282026

Magisterial), en aplicación de la Lev N° 24029, modificada por la Lev N° 25212, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente; **más intereses legales. LA MISMA QUE FUE APELADA** generándose la resolución N°07 del 19 de diciembre del 2024, emitida ante la sala de apelaciones de Mariscal Cáceres Juanjuí, **CONFIRMA** la sentencia apelada contenida en la resolución N° 04 de fecha 11 de octubre del 2024 que se declara **FUNDADA** la demanda, sobre la Nulidad de Resolución Administrativa más el pago de intereses legales, en consecuencia se **ORDENA** que la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros, emita nueva resolución administrativa reconociendo a la demandante el pago de reintegro o monto diferencial de la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra. PRECISARON que el pago del reintegro la referida bonificación debe efectuarse desde el 21 de mayo de 1990 al 25 de noviembre del 2012, periodo laborado bajo los alcances de la Ley del Profesorado - Ley 2402" modificatoria Ley N ° 25212. En los seguidos por EDITH MELGAREJO DOMINGUEZ, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de TOCACHE y otros, sobre Proceso Contencioso Administrativo, **con Resolución Número: NUEVE (09) de fecha 03 de abril de 2025, El Juzgado Civil de Tocache SE REQUIERE** a la Dirección Regional de San Martín, Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y Gobierno Regional de San Martín, cumpla con lo resuelto en la sentencia de vista lo resuelto y ejecutoriado por el Superior Jerárquico.

Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° 02434-2025-GRSM/DRE de fecha 08 de julio del 2024, que resuelve en su **Artículo PRIMERO: recaído en el expediente N° 00015-2024-0-2209-JR-LA-01, a favor de EDITH MELGAREJO DOMINGUEZ**, el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra, en calidad de docente nombrada, actualmente cesada, desde el 21 de mayo de 1990 al 25 de noviembre de 2012, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente, más intereses legales, sin costas ni costos; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 11 de octubre de 2024; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 09 de fecha 03 de abril de 2025, emitida por el Juzgado Civil -Sede Tocache. **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme al establecido en la sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 11 de octubre del 2024.

Que, Con Oficio N° 3410-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 5 de agosto del 2025, la Procuraduría Regional solicita cumplir con el mandato judicial.



Resolución Directoral N° 000017282026

ámbito del Decreto Ley N° 25920, pues lo normado en este Decreto Ley, se circunscribe únicamente a créditos de naturaleza laboral, dentro del ámbito de las relaciones de la actividad privada, por lo que corresponde reconocer que entre los trabajadores del Estado sujetos al régimen laboral de la actividad pública, los adeudos no pagados de manera oportuna o pagados de manera de forma diminuta, generan el pago de intereses legales, a que se refieren los artículos 1242 y 1246 del Código Civil", en cuya virtud resulta procedente ordenar el pago de los intereses legales, conforme lo dispone el artículo 1242º y siguientes del Código Civil (Interés legal simple no capitalizable) conforme ha precisado en reiterada jurisprudencia este Supremo Tribunal.



Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe N° 039-2026-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS de fecha 11 de mayo del 2026,



De conformidad con lo establecido por el artículo 4º del D.S. N° 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y Ley N° 32513 — del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, el pago de reintegro de devengados por concepto de Bonificación Especial mensual por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30%, de su remuneración total o integra, más los intereses legales, dando de esta forma el cumplimiento del mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° 00015-2024-0-2209-JR-LA-01, contenida en la Resolución N° 04 de fecha 11 de octubre del 2024, emitida por el Juzgado Civil de la Provincia de Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 09 de fecha 3 de abril de 2025, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache; a favor de **EDITH MELGAREJO DOMINGUEZ** identificado con DNI



Resolución Directoral N°000017282026

N° 06207026, desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre 2012 en aplicación de la Ley del Profesorado — Ley N° 24029, El resultado cuantitativo de los devengados y sus respectivos intereses legales informada mediante informe N° 039-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, como sigue:

Apellidos y Nombres del Demandante	N° Resolución RDR	N° de Expediente Judicial	Periodo	Devengados S/	Interes Legal S/	TOTAL S/
EDITH MELGAREJO DOMINGUEZ	02434-2025-GRSM/DRE	00015-2024-0-2209-JR-LA-01	desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre de 2012	S/ 62,392.85	S/ 37,082.12	S/ 99,474.97



ARTÍCULO SEGUNDO. – ACLARAR, que el pago se efectuara cuando exista la autorización del crédito presupuestal por parte del Pliego 459 Gobierno Regional de San Martín de conformidad a lo establecido en el Art. 73º pago de sentencias judiciales del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.



ARTÍCULO TERCCEDRO .- NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría del Gobierno Regional de San Martín, a fin de que informe el cumplimiento del mandato Judicial materia ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, recaído en el expediente judicial N° 00015-2024-0-2209-JR-LA-01, contenida en la Resolución Judicial N° 09 de fecha 3 de abril de 2025, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.

ARTÍCULO TERCCEDRO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;

(Signature)

Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GITC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/ GRRHH

